2019年下半年四川省公务员考试公安《专业科目》精选真题（解析）

来源：F　　整理：杨柳（微信：gwy288）

1、本题考查人民警察核心价值观。人民警察核心价值观包括：忠诚、为民、公正、廉洁。

A项错误。王某出手制止殴打妻子之人，这是一种普通人的道德呈现，并未完全体现人民警察核心价值观的内容。

B项错误。公正是人民警察核心价值观之一，办理案件严禁刑讯逼供、严禁采取威胁措施，涂某的行为显失公正。

C项正确。赵某办理案件时，没有偏袒前女友，符合人民警察核心价值观中的公正。

D项错误。人民警察认为决定和命令有错误的，可以按照规定提出意见，但不得中止或者改变决定和命令的执行；提出的意见不被采纳时，必须服从决定和命令；执行决定和命令的后果由作出决定和命令的上级负责。民警范某认为抓捕时机不成熟，提出意见，应当执行抓捕命令。

故正确答案为C。

2、本题考查人民警察职业道德规范。具体内容为：

一、忠诚可靠：听党指挥，热爱人民，忠于法律。

二、秉公执法：事实为据，秉持公正，惩恶扬善。

三、英勇善战：坚韧不拔，机智勇敢，崇尚荣誉。

四、热诚服务：情系民生，服务社会，热情周到。

五、文明理性：理性平和，文明礼貌，诚信友善。

六、严守纪律：遵章守纪，保守秘密，令行禁止。

七、爱岗敬业：恪尽职守，勤学善思，精益求精。

八、甘于奉献：任劳任怨，顾全大局，献身使命。

九、清正廉洁：艰苦朴素，情趣健康，克己奉公。

十、团结协作：精诚合作，勇于担当，积极向上。

A项错误。民警李勇坚守岗位18年，应符合甘于奉献。

B项错误。民警刘才添推开群众壮烈牺牲，体现甘于奉献。

C项错误。民警唐璐探索出“五微工作法”，体现爱岗敬业。

D项正确。民警韩顺军第一时间奔赴抢险救援一线，不顾危险救援群众，应符合英勇善战。

故正确答案为D。

3、本题考查人民警察纪律。题干主要问题是民警赵某对群众态度冷漠、缺乏关心、敷衍了事、推诿塞责。

A项错误。政治纪律主要涉及忠于党、忠于国家、忠于人民、忠于法律的政治本色。

B项错误。组织纪律主要涉及服从领导、服从命令。

C项错误。涉及人民警察的内部管理与维护人民群众合法权益等方面。

D项正确。执法执勤纪律主要涉及积极履行职责，秉公执法，文明执勤，是人民警察的工作纪律。

故正确答案为D。

4、本题考查公安基础知识。

全国公安工作会议上习近平总书记发表重要讲话，对新时代公安工作提出明确要求、作出具体部署。他强调，着力锻造一支有铁一般的理想信念、铁一般的责任担当、铁一般的过硬本领、铁一般的纪律作风的公安铁军。

A项正确。习近平总书记在全国公安工作会议上强调：“要把理想信念教育作为育警铸魂、固本培元的战略工程常抓不懈，坚持严在平时、管在日常，使全警真正养成知敬畏、存戒惧、守底线的高度自觉。”

BCD项错误。

故正确答案为A。

5、本题考查公安宣传能力。

标语口号可以用通俗易懂的话语诠释复杂的法治观念，但要注意尺度分寸，标语应符合法律法规，规范严密，树立正确观念，体现公安机关人文关怀。

A项错误。打诈骗、抓逃犯、保大庆体现的是公安机关的职责，不是要宣传给群众的内容。

B项错误。醉酒开车危及生命安全，阎王招待后悔迟用语过激。

C项错误。　此标语不全面，医院门口有错误的引导，不恰当。

D项正确。扫黑除恶通过标语营造人人喊打态势，标语恰当。

故正确答案为D。

6、本题考查风险防范。

A项正确。“黑天鹅”与“灰犀牛”分别被用来比喻突然发生的不测事件和已有苗头甚至显而易见却常常被人们忽略的风险。既要有防范风险的先手，也要有应对和化解风险挑战的高招；既要打好防范和抵御风险的有准备之战，也要打好化险为夷、转危为机的战略主动战。

B项错误。习近平强调，当前我国经济形势总体是好的，但经济发展面临的国际环境和国内条件都在发生深刻而复杂的变化，推进供给侧结构性改革过程中不可避免会遇到一些困难和挑战。而题干为我国当前形势总体复杂严峻，描述错误。

C项正确。要创新完善立体化、信息化社会治安防控体系，保持对刑事犯罪的高压震慑态势，增强人民群众安全感。要推进社会治理现代化，坚持和发展“枫桥经验”，健全平安建设社会协同机制，从源头上提升维护社会稳

定能力和水平。
D 项正确。要把好货币供给总闸门，保持流动性合理充裕。要做好稳就业、稳金融、稳外贸、稳外资、稳投资、稳预期工作。要坚持稳中求进工作总基调，保持经济运行在合理区间，加强统筹协调，形成政策合力，精准施策，扎实细致工作。
本题为选非题，故正确答案为 B。
7、本题考查扫黑除恶专项行动。
扫黑除恶是指清除黑恶势力，2018 年 1 月 11 日，中共中央、国务院下发《关于开展扫黑除恶专项斗争的通知》，自 2018 年初开始至 2020 年底结束，在全国开展为期三年的扫黑除恶斗争。
A 项错误。习总书记指出：基础不牢，地动山摇。加强基层组织建设，是铲除黑恶势力滋生土壤的治本之策、关键之举，务必把这个基础夯实筑牢，打掉黑恶势力“保护伞”，不断增强人民群众的获得感、幸福感、安全感。此选项描述不准确。
B 项错误。实行扁平化管理有助于扫黑除恶专项斗争开展，不是推进扁平化管理的迫切需要。
C 项错误。立体化治安防控体系建设就是努力形成党委领导、政府主导、综治协调、各部门齐抓共管、社会力量积极参与的社会治安防控体系建设工作格局，属于上层建筑。扫黑除恶只是专项行动，属于打击手段，不是构建立体化社会治安防控体系的关键之举。
D 项正确。围绕影响群众安全感的突出问题，履行好打击犯罪、保护人民的职责，对涉黑涉恶、涉枪涉爆、暴力恐怖和个人极端暴力犯罪，坚持重拳出击、露头就打。打击黑恶势力犯罪是公安机关履行打击犯罪、保护人民职责的直接体现。
故正确答案为 D。
8、本题考查法律基础知识。
A 项正确。公正是法治的生命线。司法公正对社会公正具有重要引领作用，司法不公对社会公正具有致命破坏作用。必须完善司法管理体制和司法权力运行机制，规范司法行为，加强对司法活动的监督，努力让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义。
B 项正确。依法治国，是坚持和发展中国特色社会主义的本质要求和重要保障，是实现国家治理体系和治理能力现代化的必然要求，事关我们党执政兴国，事关人民幸福安康，事关党和国家长治久安。
C 项正确。党的领导是全面推进依法治国、加快建设社会主义法治国家最根本的保证。必须加强和改进党对法治工作的领导，把党的领导贯彻到全面推进依法治国全过程。
D 项错误。法律的生命力在于实施，法律的权威也在于实施。
本题为选非题，故正确答案为 D。
9、本题考查公安基础知识。
根据《道路交通安全法》第八十九条规定：“行人、乘车人、非机动车驾驶人违反道路交通安全法律、法规关于道路通行规定的，处警告或者五元以上五十元以下罚款。”
A 项错误。行人、非机动车驾驶人部分轻微交通违法情况可以处警告或者五元以上五十元以下罚款，不罚款不等于没处罚，而是依法处以“警告”处罚。集赞后警告放行未违反法律规定。
B 项错误。通过朋友圈集赞，是对交通安全意识的宣传和传播，同时也告诉身边的人，引以为戒。柔性执法不会偏离有法必依、执法必严、违法必究的原则。
C 项正确。结合题干，将自己的违法行为曝光，并在朋友圈集赞 20 个，意味着让更多的人知道违法行为的错误并同样接受教育，教育作用实现更好的法律效果和社会效果。
D 项错误。处罚方式由法律规定，发朋友圈的行为不是新型处罚方式。
故正确答案为 C。
10、本题考查法理学。法的规范作用分为五个方面：指引作用、评价作用、教育作用、预测作用、强制作用。
A 项错误。评价作用是指法作为一种社会规范具有判断、衡量他人行为是否合法或有效的作用。评价作用的对象是指他人的行为。宋山规范自己的行为不是评价作用。
B 项错误。法律无此作用。
C 项正确。指引作用是指法作为一种行为规范，为人们提供某种行为模式，指引人们可以这样行为、必须这样行为或不得这样行为，从而对行为者本人的行为产生影响。指引作用的对象是本人的行为，宋山根据《人民警察法》规范自己行为体现的是指引作用。
D 项错误。预测作用是指人们可以根据法律规范的规定，事先估计到当事人双方将如何行为及行为的法律后果，从而对自己的行为作出合理的安排。预测作用的对象是相互双方之间的行为。
故正确答案为 C。
11、本题考查诉讼。
A 项错误，B 项正确。派出所出租商铺属于民事行为，不是行政行为，因派出所违约引起经济纠纷应当向人民法院提起诉讼。
C、D 项错误。行政复议是与行政行为具有法律上利害关系的人认为行政机关所作出的行政行为侵犯其合法权益，依法向具有法定权限的行政机关申请复议，由复议机关依法对被申请行政行为合法性和合理性进行审查并作出决定的活动和制度。派出所和乙签订租赁商铺合同是民事行为，不能提起行政复议。
故正确答案为 B。

12、本题考查法律适用。
法律、法规、司法解释都可以作为办理案件依据，政策由行政机关制定，不具有法律约束力，不得与宪法和法律抵触。
A 项正确。法律具有普遍约束力，是办理案件的主要依据。
B 项正确。司法解释，是指国家最高司法机关在适用法律过程中对具体应用法律问题所作的解释，司法解释，具有普遍的司法效力，有关司法机关在办案中应当遵照执行。
C 项正确。行政法规的制定主体是国务院，行政法规根据宪法和法律的授权制定、行政法规必须经过法定程序制定、行政法规具有法的效力。行政法规的效力仅次于宪法和法律，高于部门规章和地方性法规。
D 项错误。政策是国家政权机关、政党组织和其他社会政治集团为了实现自己所代表的阶级、阶层的利益与意志，以权威形式标准化地规定在一定的历史时期内，应该达到的奋斗目标、遵循的行动原则、完成的明确任务、实行的工作方式、采取的一般步骤和具体措施。因此，不能作为执法依据。
本题为选非题，故正确答案为 D。
13、本题考查法律关系。
题干中交警甲购买商品是民事行为，构成民事法律关系；甲对乙违章停车行为进行处罚是行政行为，构成行政法律关系。
A 项正确。购买商品是个人民事行为，因此，构成民事法律关系。
B 项正确。甲在乙处购买商品属于民事行为，因此，法律关系主体是甲和乙。
C 项正确。甲对乙违章停车的行为进行处罚是行政法律关系，是甲作为交警而执行的行政行为。
D 项错误。交警甲行政行为的主体是甲所在交警单位，不是个人。
本题为选非题，故正确答案为 D。
14、本题考查行政处罚。
A 项错误。民事制裁是国家对于违反民事法规的违法当事人依其所应承担的民事责任而实施的强制性措施。民事制裁的形式具有多种：如恢复财产原状；返还原物；排除妨碍；损害赔偿；收缴进行非法活动的财物和非法所得等。
B 项错误。刑事制裁，是指国家对违反刑事法律的人依其所负的刑事责任而实施的刑罚制裁。我国刑法规定，刑罚分为主刑和附加刑两类。主刑有管制、拘役、有期徒刑、无期徒刑和死刑五种；附加刑有罚金、剥夺政治权利和没收财产等。
C 项错误。行政处分，是指国家行政机关依照行政隶属关系给予有违法失职行为的国家机关公务人员的一种惩罚措施，包括警告、记过、记大过、降级、撤职、开除。
D 项正确。行政处罚是指行政主体依照法定职权和程序对违反行政法规范，尚未构成犯罪的相对人给予行政制裁的具体行政行为。我国《行政处罚法》第八条规定：“行政处罚的种类：（一）警告；（二）罚款；（三）没收违法所得、没收非法财物；（四）责令停产停业；（五）暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照；（六）行政拘留；（七）法律、行政法规规定的其他行政处罚。”
故正确答案为 D。
15、本题考查宪法。
A 项正确，《宪法》第六十二条规定：“全国人民代表大会行使下列职权：（一）修改宪法；（二）监督宪法的实施；（三）制定和修改刑事、民事、国家机构的和其他的基本法律；（四）选举中华人民共和国主席、副主席；……”有权制定和修改刑事、民事、国家机构的和其他的基本法律的部门是全国人大。
B 项错误，《宪法》第六十七条规定：“全国人民代表大会常务委员会行使下列职权：（一）解释宪法，监督宪法的实施；（二）制定和修改除应当由全国人民代表大会制定的法律以外的其他法律；……”全国人大常委会的职权是制定和修改除应当由全国人大制定的法律以外的其他法律。
C 项错误，《宪法》第八十九条规定：“国务院行使下列职权：（一）根据宪法和法律，规定行政措施，制定行政法规，发布决定和命令；（二）向全国人民代表大会或者全国人民代表大会常务委员会提出议案；（三）规定各部和各委员会的任务和职责，统一领导各部和各委员会的工作，并且领导不属于各部和各委员会的全国性的行政工作；……”
D 项错误，《宪法》第九十条第二款规定：“各部、各委员会根据法律和国务院的行政法规、决定、命令，在本部门的权限内，发布命令、指示和规章。”
故正确答案为 A。
16、本题考查宪法。
《宪法》第六十二条规定：“全国人民代表大会行使下列职权：（一）修改宪法；（二）监督宪法的实施；（三）制定和修改刑事、民事、国家机构的和其他的基本法律；（四）选举中华人民共和国主席、副主席；（五）根据中华人民共和国主席的提名，决定国务院总理的人选；根据国务院总理的提名，决定国务院副总理、国务委员、各部部长、各委员会主任、审计长、秘书长的人选；（六）选举中央军事委员会主席；根据中央军事委员会主席的提名，决定中央军事委员会其他组成人员的人选；（七）选举国家监察委员会主任；（八）选举最高人民法院院长；（九）选举最高人民检察院检察长；……”因此，监察委员会主任是由选举产生的，国务院总理、国务委员、审计长是根据提名而决定的。
故正确答案为 B。

17、本题考查民法。

A、B 项正确，《民法总则》第九十六条规定：“本节规定的机关法人、农村集体经济组织法人、城镇农村的合作经济组织法人、基层群众性自治组织法人，为特别法人。”第九十七条规定：“有独立经费的机关和承担行政职能的法定机构从成立之日起，具有机关法人资格，可以从事为履行职能所需要的民事活动。”省公安厅和市公安局是承担行政职能的法定机构，为机关法人。

C 项正确，《民法总则》第八十七条规定：“为公益目的或者其他非营利目的成立，不向出资人、设立人或者会员分配所取得利润的法人，为非营利法人。非营利法人包括事业单位、社会团体、基金会、社会服务机构等。”某省属警察高等院校属于事业单位，为非营利法人。

D 项错误，某省公安厅法制总队是省公安厅的内设机构，不是独立的法人机构，不具有法人资格。

本题为选非题，故正确答案为 D。

18、本题考查《公安机关人民警察纪律条令》。

A 项错误。《公安机关人民警察纪律条令》第二十条规定：“有下列行为之一，造成不良影响的，给予警告处分；情节较重的，给予记过处分；情节严重的，给予记大过处分：（一）在工作中对群众态度蛮横、行为粗暴、故意刁难或者吃拿卡要的；……”接受当事人请客吃饭的邀请违反纪律条令。

B 项正确。参加环保公益性的集会活动，是正确的行为，符合人民警察纪律要求。

C 项错误。《公安机关人民警察纪律条令》第八条规定：“散布有损国家声誉的言论的，给予记大过处分；情节较重的，给予降级或者撤职处分；情节严重的，给予开除处分。”在朋友圈点赞不良政治言论，属于错误行为，人民警察应当提高政治意识。

D 项错误。《公安机关人民警察纪律条令》第十七条规定：“有下列行为之一的，给予记过或者记大过处分；情节较重的，给予降级或者撤职处分；情节严重的，给予开除处分：（一）投资入股或者变相投资入股矿产、娱乐场所等企业，或者从事其他营利性经营活动的；……”入股同学开的公司从事营利性的经营活动违反规定。

故正确答案为 B。

19、本题考查公安刑事执法。

A 项错误。《中华人民共和国人民警察法》第九条规定：“为维护社会治安秩序，公安机关的人民警察对有违法犯罪嫌疑的人员，经出示相应证件，可以当场盘问、检查。”

B 项错误。《公安机关适用继续盘问规定》第八条规定：“对有违法犯罪嫌疑的人员当场盘问、检查后，不能排除其违法犯罪嫌疑，且具有下列情形之一的，人民警察可以将其带至公安机关继续盘问：（一）被害人、证人控告或者指认其有犯罪行为的；（二）有正在实施违反治安管理或者犯罪行为嫌疑的；（三）有违反治安管理或者犯罪嫌疑且身份不明的；（四）携带的物品可能是违反治安管理或者犯罪的赃物的。”

C 项正确。《公安机关办理行政案件程序规定》第八十二条规定：“对与违法行为有关的场所、物品、人身可以进行检查。检查时，人民警察不得少于二人，并应当出示人民警察证和县级以上公安机关开具的检查证。对确有必要立即进行检查的，人民警察经出示人民警察证，可以当场检查；但检查公民住所的，必须有证据表明或者有群众报警公民住所内正在发生危害公共安全或者公民人身安全的案（事）件，或者违法存放危险物质，不立即检查可能会对公共安全或者公民人身、财产安全造成重大危害。 ”故该选项正确。

D 项错误。逮捕证是公安机关对犯罪嫌疑人实施逮捕的文件，该证一般由检察机关批准。公安机关应根据人民检察院的批准逮捕决定书签发逮捕证，执行逮捕。在进行逮捕时必须出具此证明书。

故正确答案为 C。

20、本题考查民法。

《侵权责任法》第八十五条规定：“建筑物、构筑物或者其他设施及其搁置物、悬挂物发生脱落、坠落造成他人损害，所有人、管理人或者使用人不能证明自己没有过错的，应当承担侵权责任。所有人、管理人或者使用人赔偿后，有其他责任人的，有权向其他责任人追偿。”花盆将车主的车砸坏，李某是所有人，赵某是管理人，若李某或赵某不能证明自己没有过错的，应当承担侵权责任。

故正确答案为 D。

21、本题考查民法。

A 项错误、B 项正确，《民法总则》第一百五十条规定：“一方或者第三人以胁迫手段，使对方在违背真实意思的情况下实施的民事法律行为，受胁迫方有权请求人民法院或者仲裁机构予以撤销。”胁迫，是指一方采用违法手段，威胁对方订立合同，被胁迫一方因恐惧而订立合同。导游甲以不让回家来威胁游客进行购物，属于胁迫，因胁迫订立的合同是可撤销合同。

C、D 项错误，《民法总则》第一百五十一条规定：“一方利用对方处于危困状态、缺乏判断能力等情形，致使民事法律行为成立时显失公平的，受损害方有权请求人民法院或者仲裁机构予以撤销。”所谓显失公平，是指一方当事人利用自己的优势或者利用对方没有经验，致使双方的权利与义务明显违反公平、等价有偿原则。游客购买玉器并未在购买价格上存在显失公平，本案中没有涉及显失公平。

故正确答案为 B。

22、本题考查《中华人民共和国刑事诉讼法》。

《中华人民共和国刑事诉讼法》第六十七条规定：“ 人民法院、人民检察院和公安机关对有下列情形之一的犯罪嫌疑人、被告人，可以取保候审：（一）可能判处管制、拘役或者独立适用附加刑的；（二）可能判处有期徒刑以上刑罚，采取取保候审不致发生社会危险性的；（三）患有严重疾病、生活不能自理，怀孕或者正在哺乳自

己婴儿的妇女，采取取保候审不致发生社会危险性的；（四）羁押期限届满，案件尚未办结，需要采取取保候审的。　取保候审由公安机关执行。”

A 项错误。取保候审由公安机关执行。

B 项错误。《中华人民共和国刑事诉讼法》第七十一条规定：“　被取保候审的犯罪嫌疑人、被告人应当遵守以下规定：（一）未经执行机关批准不得离开所居住的市、县；（二）住址、工作单位和联系方式发生变动的，在二十四小时以内向执行机关报告；（三）在传讯的时候及时到案；（四）不得以任何形式干扰证人作证；（五）不得毁灭、伪造证据或者串供。人民法院、人民检察院和公安机关可以根据案件情况，责令被取保候审的犯罪嫌疑人、被告人遵守以下一项或者多项规定：（一）不得进入特定的场所；（二）不得与特定的人员会见或者通信；（三）不得从事特定的活动；（四）将护照等出入境证件、驾驶证件交执行机关保存。”张某在取保候审期间可以会见朋友。

C 项错误。《中华人民共和国刑事诉讼法》第六十九条规定：“保证人必须符合下列条件：（一）与本案无牵连；（二）有能力履行保证义务；（三）享有政治权利，人身自由未受到限制；（四）有固定的住处和收入。”张某在外租房的妹妹无固定住所，不能担任保证人。

D 项正确。《中华人民共和国刑事诉讼法》第七十一条规定：“被取保候审的犯罪嫌疑人、被告人应当遵守以下规定：（一）未经执行机关批准不得离开所居住的市、县。”

故正确答案为 D。

23、本题考查刑事诉讼法。

《刑事诉讼法》第十九条规定：“刑事案件的侦查由公安机关进行，法律另有规定的除外。　人民检察院在对诉讼活动实行法律监督中发现的司法工作人员利用职权实施的非法拘禁、刑讯逼供、非法搜查等侵犯公民权利、损害司法公正的犯罪，可以由人民检察院立案侦查。对于公安机关管辖的国家机关工作人员利用职权实施的重大犯罪案件，需要由人民检察院直接受理的时候，经省级以上人民检察院决定，可以由人民检察院立案侦查。”

A 项错误。虐待被监管人员罪由人民检察院立案侦查。

B 项正确。民警殴打妻子情人成重伤，不是职务行为，已经构成刑事案件，由公安机关立案侦查。

C 项错误。刑讯逼供罪由人民检察院立案侦查。

D 项错误。《刑事诉讼法》第四条：“国家安全机关依照法律规定，办理危害国家安全的刑事案件，行使与公安机关相同的职权。”甲对社会不满，散布危害国家安全的言论，并在互联网广泛传播的行为属于危害国家安全的行为，因此，办理此类案件是国家安全机关的职责。

故正确答案为 B。

24、本题考查盗窃罪数额认定。

钟某盗窃廖某汽车轮胎及轮毂并将自己的旧轮胎装在被卸汽车上，盗窃涉案金额为廖某汽车的 4 个轮胎及轮毂价值人民币 2500 元，自己的旧轮胎不可折抵涉案金额。

故正确答案为 B。

25、本题考查刑法。

A 项错误，《刑法》第三百八十二条第一款规定：“国家工作人员利用职务上的便利，侵吞、窃取、骗取或者以其他手段非法占有公共财物的，是贪污罪。”乙并不是利用职权上的便利，非法占有国家财产，不构成贪污罪。

B 项正确，《刑法》第三百八十五条规定：“国家工作人员利用职务上的便利，索取他人财物的，或者非法收受他人财物，为他人谋取利益的，是受贿罪。国家工作人员在经济往来中，违反国家规定，收受各种名义的回扣、手续费，归个人所有的，以受贿论处。”乙利用职务上的便利为该公司的项目给予方便，并收受他人财物，构成受贿罪，甲和乙共同分得好处费，构成受贿罪的共犯。

C 项错误，《刑法》第一百六十三条第一款规定：“公司、企业或者其他单位的工作人员利用职务上的便利，索取他人财物或者非法收受他人财物，为他人谋取利益，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役；数额巨大的，处五年以上有期徒刑，可以并处没收财产。”甲并非利用自己职务上的便利，不构成非国家工作人员受贿罪。

D 项错误，《刑法》第三百九十七条第一款规定：“国家机关工作人员滥用职权或者玩忽职守，致使公共财产、国家和人民利益遭受重大损失的，处三年以下有期徒刑或者拘役；情节特别严重的，处三年以上七年以下有期徒刑。本法另有规定的，依照规定。”乙并非滥用职权致使公共财产、国家和人民利益造成重大损失，不构成滥用职权罪。

故正确答案为 B。

26、本题考查公安机关基本理论。

A、B、C 项错误，D 项正确。公安机关是人民民主专政的重要工具，是党和人民手中掌握的“刀把子”。公安工作是党的事业的重要组成部分，是提高党的执政能力、执政水平的重要保证。在新时代，公安机关要牢牢坚持“公安姓党”这一根本政治属性，确保公安队伍绝对忠诚、绝对纯洁、绝对可靠。

公安姓党是对公安机关性质、地位和作用的科学定位，是做好公安工作必须长期坚持的根本原则，是一条政治红线。各级公安机关一定要把公安姓党这个根本政治属性进一步立起来、强起来，在坚持公安工作的政治方向上一定要有高度的政治清醒和思想自觉，绝不能有任何含糊和动摇。这一根本政治属性，无论什么时候、无论哪一级公安机关，都要始终坚持，永远不能变、永远不能丢。

故正确答案为 D。

27、本题考查公安工作基本理论。

A 项错误。处罚与教育相结合原则的基本要求，是行政处罚的设定和实施要同时发挥其强制制裁与促进认识转变的作用，使被处罚者不再危害社会和自觉守法，防止将行政处罚变为国家对违法行为简单机械的报复。选项允许跨省异地处理非现场交通违法未起到处罚与教育作用。

B 项正确。人民警察来自人民，人民警察的权利是人民赋予的，公安机关和人民警察所做的一切，最根本的落脚点都是保护人民、服务人民，为人民谋利益。允许跨省异地处理非现场交通违法是服务人民的便民举措。

C 项错误。未体现群众监督，无关项。

D 项错误。未体现从严治警，无关项。

故正确答案为 B。

28、本题考查公安机关行政执法权限范围。

A 项正确。《烟花爆竹安全管理条例》第二十二条第一款规定：“ 经由道路运输烟花爆竹的，应当经公安部门许可。”

B 项正确。《人民警察法》第六条第九款规定：“公安机关的人民警察按照职责分工，依法履行下列职责：管理户政、国籍、入境出境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务；……”

C 项正确。安全检查是公安机关行政执法权限范围。

D 项错误。其他行政机关执法人员的粗暴执法行为，由本部门或上级部门管理。

本题为选非题，故正确答案为 D。

29、本题考查《公安机关组织管理条例》。

A 项错误。《公安机关组织管理条例》第三十条规定：“公安机关人民警察有下列情形之一的，应当予以辞退：（一）在年度考核中，连续两年被确定为不称职的；（二）不胜任现职工作，又不接受其他安排的；（三）因所在公安机关调整、撤销、合并或者缩减编制员额需要调整工作，本人拒绝合理安排的；（四）不履行人民警察义务，不遵守人民警察纪律，经教育仍无转变，不适合继续在公安机关工作，又不宜给予开除处分的；（五）旷工或者因公外出、请假期满无正当理由逾期不归连续超过 15 天，或者 1 年内累计超过 30 天的。”因此，1 年内旷工连续超过 15 天或累计超过 30 天才能予以辞退。

B 项错误。《公安机关人民警察训练条令》第十九条规定：“入警训练是对新录用、调入的人员进行的训练。入警训练时间不少于 90 天。其中，新录用的非公安院校毕业生，新录用、调入任县处级副职职务以下人员的入警训练时间为 180 天。实践教学时间不少于总训练时间的30%。”

C 项错误。依据《公安机关组织管理条例》第十七条规定：“县级以上地方人民政府公安机关正职领导职务的提名，应当事先征得上一级公安机关的同意。”因此，朱某被提名为甲省乙市公安局局长，应当事先征得甲省公安厅的同意。

D 项正确。《公安机关组织管理条例》第十一条规定：“公安机关履行警务指挥职责的人民警察实行警官职务序列。”

故正确答案为 D。

30、本题考查公安历史沿革。

A 项错误。1938 年 5 月成立了延安市警察队，全称“陕甘宁边区人民警察”，简称“边警”。这是我国历史上最早的一支比较正规的人民警察队伍。

B 项错误。1943 年，在延安整风运动中，毛泽东同志为纠正“抢救运动”的错误，于当年 7 月 1 日提出了审干肃反的“九条方针”：“一长负责，自己动手，领导骨干与广大群众相结合，一般号召与个别指导相结合，调查研究，分清是非轻重，争取失足者，培养干部，教育群众。”“九条方针”的提出，概括了我党领导公安保卫工作长期积累的正反经验教训，确定了正确的公安保卫工作路线；标志着我党彻底扬弃了苏联肃反工作扩大化的错误影响，“九条方针”的制定、贯彻，是我党公安保卫工作路线和下策原则趋向完善和成熟的重要标志，对我国公安保卫工作的健康发展具有深远影响。

C 项正确。

D 项错误。公安机关同时预防、制止和惩治违法犯罪活动。

故正确答案为 C。

31、本题考查公安工作基本理论。

A 项错误，题干没有体现群众路线的内容。

B 项正确，严肃与谨慎相结合政策的总精神是不枉不纵，其具体应用是坚持稳、准、狠。扫黑除恶斗争既要依法给犯罪分子以严厉打击又要调查准确，不要出偏差，做到事实准、定性准、量刑准，既不重罪轻判，也不轻罪重判，真正做到不枉不纵，不错不漏。组建扫黑除恶法律政策专家人才库、加强对重大、复杂、疑难案件的办案指导和案件评查工作等工作举措就是严肃与谨慎相结合政策的体现。

C 项错误，没有体现专门机关和广大群众相结合的基本方针。

D 项错误，没有体现坚持党对公安工作的绝对领导的根本原则。

故正确答案为 B。

32、本题考查公安队伍建设。

A 项正确，某公安局为退休民警举行荣誉仪式，是凝聚人心、激励奋斗的一种途径，属于公安队伍建设的重要措施。

B 项错误，“一标三实”就是标准地址，实有人口、实有房屋和实有单位。属于公安工作的一种，不是公安队伍

建设。
C 项正确，业务培训是迅速提升公安队伍专业水平的重要途径。
D 项正确，“不忘初心、牢记使命”主题教育活动是提升民警思想水平的常用方法，因此，属于公安队伍建设的范畴。
本题为选非题，故正确答案为 B。
33、本题考查公安机关的性质、职能和任务。
A 项错误，《人民警察法》第三条规定：“公安机关的任务是维护国家安全和公共安全，维护社会治安秩序和社会稳定，保护公民、法人和其他组织的合法权益，保护公共财产，预防、制止、查处和惩治违法犯罪活动。”利用网络收集线索是信息收集的措施，是公安机关适应社会发展的表现，并非体现新时代公安机关的使命任务。
B 项正确，近年来，食品药品领域一些犯罪问题突出、社会影响恶劣、群众反映强烈，整合打击职责、加强打击力量、组建食品药品犯罪侦查局是满足人民群众对美好生活向往的客观需要。
C 项错误，《公安机关办理行政案件程序规定》第一百七十七条规定：“公安机关办理的刑事案件，尚不够刑事处罚，依法应当给予公安行政处理的，经县级以上公安机关负责人批准，依照本章规定作出处理决定。”因此，治安化解纠纷是错误的。
D 项错误，公安部设立食品药品犯罪侦查局，其职责是指导全国的食品药品犯罪案件，具体侦查工作应由基层公安机关负责。
故正确答案为 B。
34、本题考查公安队伍建设。
A 项错误，在办理行政案件中拘留是行政处罚的一种，而在办理刑事案件中拘留属于刑事强制措施的一种，都不是警纪处分。
B 项错误，《公安机关人民警察纪律条令》第四十八条第二款规定：“行政处分分为：警告、记过、记大过、降级、撤职、开除。对受行政处分的人民警察，按照国家有关规定，可以降低警衔、取消警衔。” 因此，记过属于行政处分，并非警纪处分。
C 项正确，《公安机关人民警察纪律条令》第四十八条第三款规定：“对违反纪律的人民警察，必要时可以对其采取停止执行职务、禁闭的措施。” 因此，此项正确。
D 项错误，撤职属于行政处分，并非警纪处分。
故正确答案为 C。
35、本题考查国家赔偿法。
A 项错误，《国家赔偿法》第三条规定：“赔偿请求人要求赔偿，应当先向赔偿义务机关提出，也可以在申请行政复议或者提起行政诉讼时一并提出。”
B 项错误，《国家赔偿法》第三十七条规定：“赔偿费用列入各级财政预算。赔偿请求人凭生效的判决书、复议决定书、赔偿决定书或者调解书，向赔偿义务机关申请支付赔偿金。赔偿义务机关应当自收到支付赔偿金申请之日起七日内，依照预算管理权限向有关的财政部门提出支付申请。财政部门应当自收到支付申请之日起十五日内支付赔偿金。”赔偿费用预算与支付管理的具体办法由国务院规定。而办案经费是专门用于公安机关办理执法事务的费用，不能用于国家赔偿。
C 项错误，《国家赔偿法》第三条规定：“赔偿请求人要求赔偿，应当先向赔偿义务机关提出，也可以在申请行政复议或者提起行政诉讼时一并提出。”结合题干，宋某因涉嫌盗窃被某公安局治安拘留，而派出所没有治安拘留的权力，因此，派出所不能成为公安机关办理国家赔偿的主管部门。
D 项正确，《国家赔偿法》第十六条规定：“赔偿义务机关赔偿损失后，应当责令有故意或者重大过失的工作人员或者受委托的组织或者个人承担部分或者全部赔偿费用。”
故正确答案为 D。
36、本题考查公安执法监督。
根据监督主体的监督行为是否具有法律效力，公安执法监督可以分为直接监督和间接监督。间接监督不直接具有法律效力，但他们可以按照法律条件向有权机关提出，通过有权机关对公安机关及其人民警察的违法违纪行为予以纠正。
A 项正确，老百姓对警察现场执法围观拍照不直接对人民警察产生监督效力，但是可以间接起到监督人民警察执法行为的作用。
B 项错误，行政复议是与行政行为具有法律上利害关系的人认为行政机关所做出的行政行为侵犯其合法权益，依法向具有法定权限的行政机关申请复议，由复议机关依法对被申请行政行为合法性和合理性进行审查并作出决定的活动和制度。行政复议具有直接效力，属于直接监督。
C、D 项错误，法制大队的审核属于内部监督、直接监督；检察院的纠违通知书属于外部监督、直接监督。
故正确答案为 A。
37、本题考查群众工作能力。
A 项正确，利用新媒体进行知识宣讲是公安机关与时俱进的工作做法，能提升宣传效果。
B 项正确，安装监控探头是加强技术防范措施。
C 项正确，选拔志愿者是充分发挥群众的自治能力。
D 项错误，保安不具备执法权限，不能要求保安对进入小区的陌生人员进行随身物品检查。

本题为选非题，故正确答案为D。

38、本题考查风险识别与应对能力。

A项正确，进一步查清收货人周边社会关系能够从侧面了解到收货人的信息，有助于案情研判。

B项正确，快递本身的包裹信息能确定发货地点和时间，进一步确定发货人，有助于建立更全的信息网。

C项正确，了解同一发货人的其他快递信息，及时进行阻拦或检查，降低危害范围。

D项错误，《公安机关人民警察盘查规范》第十三条规定：“对可疑物品进行检查时，应当遵守下列规定：（三）开启箱包时应当先仔细观察，注意避免接触有毒、爆炸、腐蚀、放射等危险物品；（六）发现毒害性、爆炸性、腐蚀性、放射性或者传染病病原体等危险物质时，应当立即组织疏散现场人员，设置隔离带，封锁现场，及时报告，由专业人员进行排除。”将该快递公司标注为液体的包裹集中开封检查容易导致危险发生，是错误的。

本题为选非题，故正确答案为D。

39、本题考查信息工作能力。

情报信息在公安机关工作中占据着非常重要的地位，搞好信息工作，是把握公安工作主动权的前提和基础。能检索的有效信息是指能识别出犯罪嫌疑人的信息项，其中，“男性”、“30岁”、“脸上有大黑痣”、“帮忙挂号”属于能识别犯罪嫌疑人的有效信息，“高个子”“北方人”是相对模糊的信息项。

故正确答案为C。

40、本题考查信息工作能力。李某在上午10时25分杀人藏匿，根据上述通话清单，李某女儿曾跟李某通过两次电话，时间是7月21日上午10点35，基站位置为衣冠路。而随后，李某女儿在11：02出现在衣冠路。12：40李某前妻也出现在衣冠路，因此，很有可能藏匿在衣冠路。

故正确答案为D。

41、本题考查信息工作能力。

根据犯罪嫌疑人的体貌特征及现场勘查情况进行判断：

1：身高165cm，身形瘦，脸型长脸，胶底鞋25cm；

3：身高168cm，身形瘦，脸型长脸，胶底鞋25cm；

4：身高165cm，身形中等，脸型方脸，胶底鞋25cm；

6：身高166cm，身形瘦，脸型长脸，胶底鞋25cm。

由于案发时间有间隔和现场勘查情况不同，犯罪嫌疑人的体貌特征可能会略有变化，但不会发生本质变化。

故正确答案为B。

42、本题考查信息工作能力。

根据题干描述，6岁男孩是被该女子“接走”，该女子和人质家属可能是熟人关系；男子打来电话“改变声调”索要赎金400万，是为了隐藏真实身份，因此，推定出与人质家属也是熟人关系，故双方是情侣关系的可能性最大。

故正确答案为A。

43、本题考查信息工作能力。

A项错误，根据题干，“尸体解剖分析，死者是在饭后2-3小时内死亡的”。而选项4月19日18时至20时中的18时为受害人最早吃饭时间，而非饭后2-3小时，故错误。

B项正确，根据题干，“尸体解剖分析，死者是在饭后2-3小时内死亡的”。选项4月19日20时至22时正好为18时至19时后的2-3小时，故正确。

C项错误，根据题干，“尸体解剖分析，死者是在饭后2-3小时内死亡的”。而选项4月19日22时至24时为受害者吃饭后的3-5小时，故错误。

D项错误，根据题干，“尸体解剖分析，死者是在饭后2-3小时内死亡的”。而选项4月19日24时至4月20日2时为受害者吃饭后的6-8小时，故错误。

故正确答案为B。

44、本题考查信息工作能力。

A项错误，“甲半年内多次在网上购买高压锅”从其频率分析，与常人使用高压锅频率相差太大，很有可能为反恐分子购买作案工具，所以此项数据不太可能被清洗，故错误。

B项错误，“乙与境外某恐怖组织有资金往来”说明乙很有可能准备或参与了恐怖活动，所以此项数据不太可能被清洗，故错误。

C项正确，“丙在天网监控视频中两次戴口罩出现”这一现象很有可能因为其个人原因而产生的，与恐怖人员并无太大关联，所以此项数据较大可能被清洗，故正确。

D项错误，“丁在搜索引擎上多次查阅伊吉拉特相关内容”伊吉拉特的本质是宗教极端势力外区伊斯兰教义，蛊惑、煽动不明真相的群众参与“迁徙圣战”，它是一种宗教极端和暴力恐怖犯罪活动，所以此项数据不太可能被清洗，故错误。

故正确答案为C。

45、本题考查风险识别与应对能力。

属于治安隐患有以下四类：1、政治安全类，这种治安隐患主要包括国家安全领域和反恐怖领域风险隐患。2、矛盾纠纷类，这种治安隐患主要包括“六大领域”（征地拆迁、村矿矛盾、劳动关系、环境保护、交通事故、医患关系）矛盾纠纷，煤炭领域矛盾纠纷，农村领域矛盾纠纷，家庭情感领域矛盾纠纷，特殊利益群体矛盾纠纷，以

及其他涉及群众利益，影响社会稳定的突出矛盾和苗头隐患。3、公共安全类，这种治安隐患主要包括金融安全、网络安全、寄递物流安全、危爆物品管理、交通安全、消防安全、食药安全、“城中村”治安管理、特殊人群管理九大领域风险隐患。4、内部安全类，这种治安隐患需要在积极参加上述三类风险隐患排查整治的同时，在各系统内部开展行业安全风险隐患排查整治。

A 项错误，邀约朋友去家中打麻将是群众普通娱乐活动，并不属于治安隐患，故错误。

B 项错误，夫妇因家庭事宜产生激烈争吵属于家庭情感领域矛盾纠纷，但是并不需要及时介入，故错误。

C 项错误，给他人出租住房属于正常的出租屋租赁行为，并不属于治安隐患，故错误。

D 项正确，对政府因非洲猪瘟影响而决定关停其养猪场极度不满属于食药安全管理领域风险隐患，因此项隐患很可能导致王某做出影响社会稳定的行为，所以需要及时介入，故正确。

故正确答案为 D。

46、本题考查风险识别与应对能力。

A 项错误，“关停部分商铺，减少商铺数量”并不是从解决问题方面入手，这样既损害了群众的利益，且对打击违法犯罪无任何效果，故错误。

B 项正确，“组织商户成立治安联防队，开展商户联防”可取，此项措施属于组织联合群众共同加强防范，从人防上入手，故正确。

C 项错误，“根据案发数量及时调整处理政策，从重从快处罚”并不能从源头上遏制案件的发生，不是防范此类案件发生的措施，故错误。

D 项错误，“要求商户全部加入‘警商联盟’监控系统并支付安装费用”不可取，因公安机关不能强制要求商户为防范而支付费用，故错误。

故正确答案为 B。

47、本题考查信息工作能力。

A 项错误，《旅馆业治安管理办法》第九条规定：“旅馆工作人员发现违法犯罪分子,行迹可疑的人员和被公安机关通缉的罪犯,应当立即向当地公安机关报告,不得知情不报或隐瞒包庇。”故错误。

B 项错误，《旅馆业治安管理办法》第六条规定：“旅馆接待旅客住宿必须登记。登记时，应当查验旅客的身份证件，按规定的项目如实登记。接待境外旅客住宿，还应当在 24 小时内向当地公安机关报送住宿登记表。”所以选项中的情况须向当地公安机关报告，故错误。

C 项正确，“在前台办理登记入住时接听电话，表情愤怒，言辞激烈”属于个人的情绪控制方面的问题，所以无须向当地公安机关报告，故错误。

D 项错误，《旅馆业治安管理办法》第九条规定：“旅馆工作人员发现违法犯罪分子，行迹可疑的人员和被公安机关通缉的罪犯,应当立即向当地公安机关报告,不得知情不报或隐瞒包庇。”第十二条规定：“旅馆内，严禁卖淫、嫖宿、赌博、吸毒、传播淫秽物品等违法犯罪活动。”选项中丁属于行迹可疑，可能属于嫖宿行为，所以选项中的情况须向当地公安机关报告，故错误。

故正确答案为 C。

48、本题考查实务工作能力。

《公安机关涉案财物管理若干规定》第二条规定：“本规定所称涉案财物，是指公安机关在办理刑事案件和行政案件过程中，依法采取查封、扣押、冻结、扣留、调取、先行登记保存、抽样取证、追缴、收缴等措施提取或者固定，以及从其他单位和个人接收的与案件有关的物品、文件和款项，包括：（一）违法犯罪所得及其孳息；（二）用于实施违法犯罪行为的工具；（三）非法持有的淫秽物品、毒品等违禁品；（四）其他可以证明违法犯罪行为发生、违法犯罪行为情节轻重的物品和文件。”

A 项正确，“涉嫌醉酒驾驶”需要固定的证据为驾驶人的体内酒精浓度检测，而非酒瓶，所以酒瓶不得扣押，故正确。

B 项错误，摇头丸属于毒品，故需依法扣押，故错误。

C 项错误，“涉嫌盗窃车内物品的赵某敲击车窗玻璃用的铁锹”属于用于实施违法犯罪行为的工具，需依法扣押，故错误。

D 项错误，“涉嫌抢劫的李某家中发现的不能立即查明是否与案件有关的金耳环”很可能属于违法所得，需依法扣押，故错误。

故正确答案为 A。

49、本题考查实务工作能力。

《110 接处警工作规则》第十四条规定：“110 报警服务台受理报警的范围：（一）刑事案件；（二）治安案（事）件；（三）危及人身、财产安全或者社会治安秩序的群体性事件；（四）自然灾害、治安灾害事故；（五）其他需要公安机关处置的与违法犯罪有关的报警。”第二十九条规定：“110 报警服务台受理求助的范围：（一）发生溺水、坠楼、自杀等状况，需要公安机关紧急救助的；（二）老人、儿童以及智障人员、精神疾病患者等人员走失，需要公安机关在一定范围内帮助查找的；（三）公众遇到危难，处于孤立无援状况，需要立即救助的；（四）涉及水、电、气、热等公共设施出现险情，威胁公共安全、人身或者财产安全和工作、学习、生活秩序，需要公安机关先期紧急处置的；（五）需要公安机关处理的其他紧急求助事项。”第三十四条规定：“110 报警服务台受理投诉的范围：公安机关及其人民警察正在发生的违反《中华人民共和国人民警察法》、《公安机关督察条例》等法律、法规和人民警察各项纪律规定，违法行使职权，不履行法定职责，不遵守各项执法、服务、组织、管理

制度和职业道德的各种行为。”

A 项错误，“因为插队被两人打，未持械”属于治安案件，110 应当受理，不能分流给其他部门，故错误。

B 项错误，“隔壁家里传来很浓的煤气味”属于涉及水、电、气、热等公共设施出现险情，威胁公共安全、人身或者财产安全，110 应当受理为求助，不能分流给其他部门，故错误。

C 项正确，“楼下餐馆乱排污水导致堵塞”不属于 110 受理范围，需分流，故正确。

D 项错误，“公园绿化带里发现一具裸尸”属于刑事案件，110 应当受理，不能分流给其他部门，故错误。

故正确答案为 C。

50、本题考查实务工作能力。

A 项错误，根据题干内容，此事件属于民事纠纷，公安机关没有责令的权力，故错误。

B 项错误，《中华人民共和国治安管理处罚法》第八十二条规定：“需要传唤违反治安管理行为人接受调查的，经公安机关办案部门负责人批准，使用传唤证传唤。对现场发现的违反治安管理行为人，人民警察经出示工作证件，可以口头传唤，但应当在询问笔录中注明。”该警情不涉及治安管理行为，因此，不能传唤。

C 项错误，《中华人民共和国人民警察使用警械和武器条例》第七条规定：“人民警察遇有下列情形之一，经警告无效的，可以使用警棍、催泪弹、高压水枪、特种防暴枪等驱逐性、制服性警械：（一）结伙斗殴、殴打他人、寻衅滋事、侮辱妇女或者进行其他流氓活动的；（二）聚众扰乱车站、码头、民用航空站、运动场等公共场所秩序的；（三）非法举行集会、游行、示威的；（四）强行冲越人民警察为履行职责设置的警戒线的；（五）以暴力方法抗拒或者阻碍人民警察依法履行职责的；（六）袭击人民警察的；（七）危害公共安全、社会秩序和公民人身安全的其他行为，需要当场制止的；（八）法律、行政法规规定可以使用警械的其他情形。人民警察依照前款规定使用警械，应当以制止违法犯罪行为为限度；当违法犯罪行为得到制止时，应当立即停止使用。”对于关某的打砸行为，应先警告，警告无效后再使用警棍，故错误。

D 项正确，因关某的行为不构成违反治安管理的行为，因此，可以先调解，然后建议诉讼。

故正确答案为 D。

51、本题考查公安队伍建设。

《中华人民共和国人民警察使用警械和武器条例》第七条规定：“人民警察遇有下列情形之一，经警告无效的，可以使用警棍、催泪弹、高压水枪、特种防暴枪等驱逐性、制服性警械：（一）结伙斗殴、殴打他人、寻衅滋事、侮辱妇女或者进行其他流氓活动的；（二）聚众扰乱车站、码头、民用航空站、运动场等公共场所秩序的；（三）非法举行集会、游行、示威的；（四）强行冲越人民警察为履行职责设置的警戒线的；（五）以暴力方法抗拒或者阻碍人民警察依法履行职责的；（六）袭击人民警察的；（七）危害公共安全、社会秩序和公民人身安全的其他行为，需要当场制止的；（八）法律、行政法规规定可以使用警械的其他情形。人民警察依照前款规定使用警械，应当以制止违法犯罪行为为限度；当违法犯罪行为得到制止时，应当立即停止使用。”

题干中“民警喊话要求村民立即停止哄抢行为，王某不听劝告，还推攘民警”，属于经警告无效的，可以使用警棍、催泪弹、高压水枪、特种防暴枪等驱逐性、制服性警械的情形。

故正确答案为 C。

52、本题考查实务工作能力。

A 项错误，《公安机关人民警察盘查规范》第十一条第四款规定：“对可能携带凶器、武器或者爆炸物品的违法犯罪嫌疑人检查时，应当先检查其有无凶器、武器和爆炸物品，如有，则应当当场予以扣押，必要时，可以先依法使用约束性警械，然后进行检查。”所以并非必须先用手铐控制，故错误。

B 项错误，《公安机关人民警察盘查规范》第十一条第三款规定：“对拒绝接受检查的，民警可依法将其带回公安机关继续盘问。”题干情况不属于拒绝接受检查，故错误。

C 项正确，《公安机关人民警察盘查规范》第十三条第三款规定：“开启箱包时应当先仔细观察，注意避免接触有毒、爆炸、腐蚀、放射等危险物品。”因题干中当事人说自己有艾滋，所以出于安全防护考虑，检查前应戴防刺手套，避免感染艾滋，故正确。

D 项错误，将该女性带回公安机关进行病毒检测并非出于安全防护的考虑，故错误。

故正确答案为 C。

53、本题考查实务工作能力。

《公安机关办理行政案件程序规定》第一百五十二条规定：“对于因民间纠纷引起的殴打他人、故意伤害、侮辱、诽谤、诬告陷害、故意损毁财物、干扰他人正常生活、侵犯隐私等情节较轻的治安案件，具有下列情形之一的，公安机关可以调解处理：（一）亲友、邻里、同事、在校学生之间因琐事发生纠纷引起的；（二）行为人的侵害行为系由被侵害人事前的过错行为引起的；（三）其他适用调解处理更易化解矛盾的。对不构成违反治安管理行为的民间纠纷，应当告知当事人向人民法院或者人民调解组织申请处理。”

A 项错误，庞某致宋某摔伤是庞某在阻止宋某离开的过程中致其摔倒擦伤，在主观上并非故意，则不属于故意伤害，故错误。

B 项错误，宋某的偷西瓜的行为属于盗窃行为，已构成违法，故错误。

C 项错误，可调解的的前提为因民间纠纷引起的，而此题干中并非民间纠纷，不适用调解，故错误。

D 项正确，宋某的行为属于盗窃行为，应当受案调查，而宋某提出的医疗费用属于民事，需当事人向法院自行提起诉讼，故正确。

故正确答案为 D。

54、本题考查实务工作能力。

《常见警情处置规范》严重暴力案件现场处置：（1）穿戴个人防护装备（防弹衣，防弹头盔）、准备好处置警情的武器警械。（2）设置警成线，封锁保护现场，维护现场秩序。（3）迅速制服仍在现场的犯罪嫌疑人。（4）对逃离现场的犯罪嫌疑人，迅速走访了解犯罪嫌疑人的人数、体貌特征、口音、逃跑路线、交通工具及携带凶器等基本情况，并立即向指挥调度部门报告请求增援，迅速组织堵截。（5）出现对峙情况时，立即控制现场局面，疏散人群，及时报告现场情况，相机处置，等待增援。（6）及时救助现场受伤人员，同时保护好现场物证。（7）按现场指挥部指令开展工作。

A 项错误，《中华人民共和国人民警察使用警械和武器条例》第九条第六款规定：“人民警察判明有下列暴力犯罪行为的紧急情形之一，经警告无效的，可以使用武器：实施凶杀、劫持人质等暴力行为，危及公民生命安全的；人民警察依照前款规定使用武器，来不及警告或者警告后可能导致更为严重危害后果的，可以直接使用武器。”④对邓某直接使用武器之间需先对其警告　②命令邓某立刻停止犯罪行为，所以②需在④之前，故错误。

B 项正确，在制止邓某的暴力违法犯罪之前，需先①大声喊话提醒群众寻找掩体，躲避危险，以免造成更严重的伤亡，制止住违法行为②④后，需立即③抢救伤员，故正确。

C、D 项错误，制止住违法行为②④应该③抢救伤员之前，否则容易造成更严重的伤亡，故错误。

故正确答案为 B。

55、本题考查实务工作能力。

《治安管理处罚法》第十五条：“醉酒的人违反治安管理的，应当给予处罚。醉酒的人在醉酒状态中，对本人有危险或者对他人的人身、财产或者公共安全有威胁的，应当对其采取保护性措施约束至酒醒。”　《公安机关办理行政案件程序规定》第三十七条：“违法嫌疑人在醉酒状态中，对本人有危险或者对他人的人身、财产或者公共安全有威胁的，可以对其采取保护性措施约束至酒醒，也可以通知其所属单位或者家属将其领回看管。对行为举止失控的醉酒人，可以使用约束带或者警绳等进行约束，但是不得使用手铐、脚镣等警械。”

A 项错误，题干中该男子的行为并未对本人有危险或者对他人的人身、财产或者公共安全有威胁，故不需要对其进行约束，故错误。

B 项错误，题干中该男子的行为并未对本人有危险或者对他人的人身、财产或者公共安全有威胁，不需要带回派出所待其酒醒，故错误。

C 项错误，D 项正确，题干中该男子已经对自己的错误向民警和路人道歉，属于意识清醒。对于轻度醉酒人员，优先考虑联系醉酒人员家属、亲友到场，将其领回看管。

故正确答案为 D。

56、本题考查信息工作能力。

A 项错误，题干中是司机在微信群中提及，还不能证实，所以不能贸然向局长汇报，需先调查核实情况后向领导汇报，故错误。

B 项正确，题干中是司机在微信群中提及，还不能证实，所以不能贸然向局长汇报，需先调查核实情况后向领导汇报，故正确。

C 项错误，题干中内容涉及到罢工去市政府上访影响公共秩序的群体性事件，作为一名民警需要有警觉性，故错误。

D 项错误，题干中内容涉及到罢工去市政府上访影响公共秩序的群体性事件，属于公安机关管辖范围，故错误。

故正确答案为 B。

57、本题考查群众工作能力。

A 项正确，选项内容既为保护群众的人身财产安全，也为公安民警自身的财产安全有了保障，与题干中理念一致。

B 项正确，选项内容既为保护群众的人身财产安全，也为公安及时掌握流动人口信息，与题干中理念一致。

C 项正确，选项内容既为百姓反馈提供了平台，也方便了公安及时了解矛盾隐患，与题干中理念一致。

D 项错误，选项内容虽有为群众提供防诈骗的信息，但民警在其个人页面商品橱窗上售卖商品属于违纪行为，与题干理念不一致。

本题为选非题，故正确答案为 D。

58、本题考查群众工作能力。

A 项正确，因老钱只是属于“红帆义警”的一员，本质还是群众，对待违法犯罪分子还是存在安全问题，故叮嘱老钱注意自身安全，不要跟踪可疑人员属正确措施。

B 项正确，对题干中提及的系列碰瓷案件，立刻汇报上级，并与近期案件信息进行对比属正确措施。

C 项错误，“红帆义警”组织是由群众村民自愿成立的，成员均为无公安专业知识的群众，故不得发动“红帆义警”的力量发现、扭送嫌疑人，故错误。

D 项正确，将情况记录后，立刻出警赶往现场进行查看，是先行对现场和嫌疑人特征的确认与了解，属正确措施。

本题为选非题，故正确答案为 C。

59、本题考查群众工作能力。

根据题干内容，社区的矛盾点在于居民楼下的电动车报警器引起，纵观①②③④⑤五项处理措施，首先需采取的是②请网格员安抚居民因被打扰而产生的不满情绪、①积极沟通此区域的门栋长，请他帮助进行处理，避免矛盾激化，再立即解决根本矛盾③及时联系车主，要求车主关掉电动车的报警器，接着下一步⑤把处理电动车报警器扰民结果反馈到“微邻里”，让社区居民得以了解宽心，最后④张贴告示对往楼下扔东西的行为进行批评教育，

以防此类事情再次发生。顺序应为②①③⑤④。
故正确答案为 A。
60、本题考查群众工作能力。
A 项错误，实施预约办理服务体现了让群众少跑腿，但未体现让数据多跑路，故错误。
B 项错误，民警上门为群众办理二代身份证，只体现了让群众少跑腿，但未体现让数据多跑路，故错误。
C 项正确，网上审批马某的申请材料体现了让数据多跑路，简化办证流程体现了让群众少跑腿，故正确。
D 项错误，在办证大厅设置智能机器人负责接待群众，让群众减少等待时间，节约办事时间，但未体现让数据多跑路，让群众少跑腿，故错误。
故正确答案为 C。
61、本题考查群众工作能力。
A 项错误，指导监督物业安保人员每天对社区进行巡逻是常规的群众工作方法，并未显示创建“平安家园”组织动员工作，故错误。
B 项正确，民警引导信息员拍摄治安隐患照片上传微信群，是利用互联网与群众的力量加强了群众的自我防范和社区的治安安全，故正确。
C 项错误，把辖区内违法违规人员信息展示在社区警务宣传 LED 显示屏上属于侵犯个人隐私，故错误。
D 项错误，开展入户走访是常规的群众工作方法，并未显示创建“平安家园”组织动员工作，故错误。
故正确答案为 B。
62、本题考查群众工作能力。
A 项正确，网友对执法不公的现象属于对执法工作的监督，官方应当肯定其行为，故正确。
B 项正确，对题干中的情况判明，乘客行为确实违反地铁车厢禁食规定，官方应当承认这一点，故正确。
C 项错误，执法人员外语不好不应成为执法不公的理由，应加强执法素质，故错误。
D 项正确，对题干中执法不公的现象，官方应该大方承认其工作人员的不当，故正确。
本题为选非题，故正确答案为 C。
63、本题考查群众工作能力。
A 项错误，强化美丽警营建设，建成阅览室、健身房，只体现了公安机关的队伍建设，并未体现“人民治安人民管”，故错误。
B 项正确，组织民警、教师和家长开展巡逻，是人民群众与公安民警自发的治安联防行为，体现“人民治安人民管”，故正确。
C 项错误，要求民警“五加二”“白加黑”完成各项任务，是对基层民警的各种考核要求，并未体现“人民治安人民管”，故错误。
D 项错误，开展“党支部聚光、党小组发光、党员闪光”主题活动，只体现了公安机关队伍建设，并未体现“人民治安人民管”，故错误。
故正确答案为 B。
64、本题考查实务工作能力。
《公安机关办理行政案件程序规定》第一百五十二条：“对于因民间纠纷引起的殴打他人、故意伤害、侮辱、诽谤、诬告陷害、故意损毁财物、干扰他人正常生活、侵犯隐私等情节较轻的治安案件，具有下列情形之一的，公安机关可以调解处理：（一）亲友、邻里、同事、在校学生之间因琐事发生纠纷引起的；（二）行为人的侵害行为系由被侵害人事前的过错行为引起的；（三）其他适用调解处理更易化解矛盾的。对不构成违反治安管理行为的民间纠纷，应当告知当事人向人民法院或者人民调解组织申请处理。”
A 项正确，对现场双方情绪均激动的情况下，需先将二人分开，以免矛盾激化，故正确。
B 项错误，公安机关应在执法过程中秉公执法，故错误。
C 项正确，本题的矛盾属于民间纠纷，可做调解处理，故正确。
D 项正确，对现场双方情绪均激动的情况下，为避免矛盾升级，可以选择开车送他们到警律联调中心，故正确。
本题为选非题，故正确答案为 B。
65、本题考查实务工作能力。
A 项错误，谎报警情属于扰乱公共秩序行为，谎报警情是指在社会上散布虚假的刑事治安警情，或者是向 110 报警台或其他部门报告虚假的信息。根据题干，失主遗失财物确实属于警情，并非故意扰乱公共秩序，所以不属于谎报警情，故错误。
B 项正确，谎报案情属于妨害社会管理行为，谎报案情指的是向行政执法机关举报投诉并不存在的案件事实，或者夸大案件事实，影响行政执法机关依法办案。根据题干，失主的电脑是遗失而非被盗，属于不存在的案件事实，会影响执法机关办案，所以属于谎报案情，故正确。
C 项正确，司机摔电脑是建立在司机主观故意上的行为，涉嫌故意损毁公私财物，故正确。
D 项错误，《公安机关办理行政案件程序规定》第一百五十二条：“对于因民间纠纷引起的殴打他人、故意伤害、侮辱、诽谤、诬告陷害、故意损毁财物、干扰他人正常生活、侵犯隐私等情节较轻的治安案件，具有下列情形之一的，公安机关可以调解处理：（一）亲友、邻里、同事、在校学生之间因琐事发生纠纷引起的；（二）行为人的侵害行为系由被侵害人事前的过错行为引起的；（三）其他适用调解处理更易化解矛盾的。对不构成违反治安管理行为的民间纠纷，应当告知当事人向人民法院或者人民调解组织申请处理。”根据题干，司机摔电脑的行为

涉嫌故意损毁公私财物，属违法行为，并非是双方自行协调解决，故错误。
故正确答案为 BC。
66、本题考查刑法。
A 项正确，《刑法》第十五条规定：“应当预见自己的行为可能发生危害社会的结果，因为疏忽大意而没有预见，或者已经预见而轻信能够避免，以致发生这种结果的，是过失犯罪。过失犯罪，法律有规定的才负刑事责任。”
B 项正确，盗窃罪是指以非法占有为目的，秘密窃取他人财物，数额较大或者多次盗窃、入户盗窃、扒窃的行为，盗窃罪主观是故意，行为人主观上具有占有他人财物的目的，没有过失的盗窃犯罪。
C 项正确，过失犯罪要求发生了行为人不希望发生的危害结果，没有危害结果的发生，不构成过失犯罪。
D 项正确，过失犯罪主观上是能预见危害结果的发生，但实际上是不希望发生这种结果的，对结果的发生持排斥态度。主观上希望结果的发生的是故意犯罪。
故正确答案为 ABCD。
67、本题考查行政法。
《治安管理处罚法》第四十九条：“盗窃、诈骗、哄抢、抢夺、敲诈勒索或者故意损毁公私财物的，处五日以上十日以下拘留，可以并处五百元以下罚款；情节较重的，处十日以上十五日以下拘留，可以并处一千元以下罚款。”
A 项正确，甲的行为涉嫌故意损毁公私财物，所以应当予以治安处罚，故正确。
B 项正确，乙的行为涉嫌盗窃，因涉及金额较小，但其行为已触犯《治安管理处罚法》第四十九条，所以应当予以治安处罚，故正确。
C 项正确，丙私自给共享单车上锁，导致他人无法使用的行为，已经构成对公共财产权或者供应商财产权的侵犯，同时具有非法占有之目的，符合盗窃的构成要件，因涉及金额较小，但其行为已触犯《治安管理处罚法》第四十九条，所以应当予以治安处罚，故正确。
D 项正确，丁骑走的单车属于别人已付费暂时合法占有的单车，而丁将其骑走的行为属于侵犯他人的财产权，涉嫌盗窃，因涉及金额较小，但其行为已触犯《治安管理处罚法》第四十九条，所以应当予以治安处罚，故正确。
故正确答案为 ABCD。
68、本题考查信息工作能力。
A 项正确，从图中可知。该辖区的酒后警情时间主要集中在周六，属于周末群众休闲娱乐时间，地点主要集中在滨江路，所以需重点加强周末滨江路的巡逻，故正确。
B 项错误，从图中可知。该辖区的酒后警情发生的场所主要在美食摊、酒吧、KTV 此类休闲娱乐场所，但是，发生警情多在 21 点到凌晨 2 点，随时检查的说法不合适。
C 项正确，从图中可知。该辖区的酒后警情时间段处于 20：00 至次日 03：00 时，所以在此时间段加强巡逻是可取的，故正确。
D 项正确，巡逻民警主动动员美食摊主、酒吧老板共同开展防醉酒宣传可以有效减少醉酒者酒后闹事的发生，是可取的，故正确。
故正确答案为 ACD。
69、本题考查信息工作能力。
抽样调查法是指从研究对象的全部单位中抽取一部分单位进行考察和分析，并用这部分单位的数量特征去推断总体的数量特征的一种调查方法。
A 项错误，因是抽样调查，从图中只能看出被骗后选择报警情况的区别，并不能看出各年龄段防骗意识的强弱，更不能得知老年人对信息诈骗手段的了解情况，故错误。
B 项正确，因是抽样调查，从图中只能看出被骗后选择报警情况的区别，并不能看出各年龄段防骗意识的强弱，故正确。
C 项错误，从图中并不能看出通讯网络诈骗的警情与其他诈骗警情的区别，所以从来没有报过案的人群相对较多，并不能说明通讯网络诈骗的警情较少，故错误。
D 项正确，民众在收到诈骗信息后立即报案，有利于诈骗信息及时传递、收集，并可通过串并案的方式，有效打击诈骗犯罪，公安机关应宣传，故正确。
故正确答案为 BD。
70、本题考查公安行政执法。
A、B 项正确。《公安机关办理行政案件程序规定》第六十一条规定：“公安机关应当对报案、控告、举报、群众扭送或者违法嫌疑人投案分别作出下列处理，并将处理情况在接报案登记中注明：（一）对属于本单位管辖范围内的案件，应当立即调查处理，制作受案登记表和受案回执，并将受案回执交报案人、控告人、举报人、扭送人。”
C、D 项正确。《公安机关办理行政案件程序规定》第六十四条规定：“对报案人、控告人、举报人、扭送人、投案人提供的有关证据材料、物品等应当登记，出具接受证据清单，并妥善保管。必要时，应当拍照、录音、录像。移送案件时，应当将有关证据材料和物品一并移交。”
故正确答案为 ABCD。
71、本题考查公安行政执法。
A 项正确。《公安机关办理行政案件程序规定》第七十九条规定：“询问被侵害人或者其他证人，可以在现场进行，也可以到其单位、学校、住所、其居住地居（村）民委员会或者其提出的地点进行。必要时，也可以书面、

电话或者当场通知其到公安机关提供证言。”
B 项正确。询问嫌疑人张斌的调查取证工作，办案民警不得少于两人。
C 项错误。《公安机关办理行政案件程序规定》第七十七条规定：询问时，可以全程录音、录像，并保持录音、录像资料的完整性。
D 项错误。《公安机关办理行政案件程序规定》第六十六条规定：“询问违法嫌疑人，可以到违法嫌疑人住处或者单位进行，也可以将违法嫌疑人传唤到其所在市、县内的指定地点进行。”民警可以在张斌住处或单位进行询问。
故正确答案为 AB。
72、本题考查公安行政执法。
A 项正确。《公安机关办理行政案件程序规定》第二百五十九条规定：“经过调查，发现行政案件具有下列情形之一的，经公安派出所、县级公安机关办案部门或者出入境边防检查机关以上负责人批准，终止调查：（一）没有违法事实的。”张斌的行为未违反法律，未产生不良社会影响，应当终止调查。
B 项错误。张斌的行为不足作出警告处罚。
C 项错误。民警不能指责打小报告的行为。
D 项错误。商场经理的做法不违反法律。
故正确答案为 A。
73、本题考查行政法。结合题干可以理解为：李刚认为民警执法不公，怀疑办案民警收了张斌的好处而采取的行为。
A 项正确。对于公安机关处理决定不服，可以提起行政诉讼。
B 项错误。结合题干，李刚可以对张斌提起侵权民事诉讼，但是不能解决认为“派出所民警执法不公，怀疑办案民警收了张斌的好处”的问题。
C 项正确。公安机关接受外部监督，李刚可以向监察机关举报。
D 项正确。李刚可以向督查举报，由督查对公安机关及其人民警察履行职责、行使职权和遵守纪律的其他情况进行核实调查。
故正确答案为 ACD。
74、本题考查实务工作能力。
需要调查取证的，应当针对现场情况和警情特点，及时、全面收集、固定证据，查明当事人基本情况，案件的原因、过程和结果，行为手段和方式等。
A 项正确。车的大概价值决定了案情的严重性以及案件的性质，需要收集。
B 项正确。调查车离开轨迹，有助于寻找车辆，需要收集。
C 项正确。谁开走了车及其目的，涉及违法犯罪嫌疑人的情况，需要收集。
D 项正确。甲、乙之间的质押借款合同是否属实，决定是否涉及违法犯罪，需要收集。
故正确答案为 ABCD。
75、本题考查刑法。
A 项正确、D 项错误，诈骗罪是指以非法占有为目的，用虚构事实或者隐瞒真相的方法，骗取数额较大的公私财物的行为。甲为了让乙“借”15 万元给其，和乙签订了质押合同，后又谎称找东西将车开走后不还，客观上采取了欺骗乙的方法，让乙在被骗的情况下处分了自己的财产，甲的行为构成诈骗罪。
B 项错误，盗窃罪是指以非法占有为目的，秘密窃取他人财物，数额较大或者多次盗窃、入户盗窃、扒窃的行为。甲并未采取秘密窃取的行为，不构成盗窃罪。
C 项错误，抢夺罪是指以非法占有为目的，公然抢夺他人财物，数额较大的行为。甲并非公然抢夺乙的财产，不构成抢夺罪。
故正确答案为 A。
76、本题考查民法。
A 项正确，《民法总则》第一百八十六条规定：“因当事人一方的违约行为，损害对方人身权益、财产权益的，受损害方有权选择请求其承担违约责任或者侵权责任。”甲将车交给乙后，质权即成立，甲将车开走后不还车，则违反了双方的质押合同，应承担违约责任。
B 项错误，《合同法》第一百九十六条规定：“借款合同是借款人向贷款人借款，到期返还借款并支付利息的合同。”第二百一十一条规定：“自然人之间的借款合同对支付利息没有约定或者约定不明确的，视为不支付利息。自然人之间的借款合同约定支付利息的，借款的利率不得违反国家有关限制借款利率的规定。”甲乙双方签订了借款合同，但双方未明确约定利息，视为不支付利息。甲作为借款人，负有到期返还借款的义务。
C 项正确，甲的行为违反了双方的合同约定，乙可以向法院提起侵权之诉或者违约之诉，要求甲承担相应的民事责任。
D 项错误，甲将车质押给乙，甲仍然是车的所有权人，乙只是质权人，在甲不履行借款合同时，对该车享有拍卖、变卖所得财产的优先受偿权，对该车并不享有所有权，不能向法院主张甲侵犯了其对车的所有权。
故正确答案为 AC。
77、本题考查实务工作能力。
民警判明情况后，应当依照规定采取有效措施制止违法行为，防止危害进一步发生。

A 项错误。开发商到场容易激化矛盾。
B 项错误。应当在做思想工作后再收缴业主的横幅和宣传资料。
C 项错误。限时离场执法过于生硬，容易激化矛盾。
D 项正确。对于群体性事件，警戒封控是最重要的。因此，需要隔开冲突的双方当事人，制止过激行为，维护现场秩序。
故正确答案为 D。

78、本题考查实务工作能力。
A 项正确。面对事态可能扩大，两名警力不足以稳控现场，应当请求增援是必要措施。
B 项错误。《使用警械和武器条例》第七条规定：“人民警察遇有下列情形之一，经警告无效的，可以使用警棍、催泪弹、高压水枪、特种防暴枪等驱逐性、制服性警械：（五）以暴力方法抗拒或者阻碍人民警察依法履行职责的。”结合题目，不能立即使用警械，需要警告。
C 项正确。安抚群众情绪，制止违法犯罪行为是必要的。
D 项错误。群众拍摄不影响执法，不予干涉，不得故意遮挡其摄影摄像镜头、采访话筒，不得抢夺采访拍摄器材，不得擅自销毁、删除其视音频、照片等素材，但应当告知其不得断章取义、歪曲事实传播，否则承担法律责任。
故正确答案为 AC。

79、本题考查应急处理能力。
舆情应对要加强与网络的沟通，以面对面的方式和媒体的语言风格，确保新闻和信息的权威性和一致性，最大限度地压缩小道消息、虚假信息，变被动为主动，先入为主，确保更准、更快、更好地引导舆情的一种危机处理方式。
A 项正确。以“警察是开发商的保护伞”为题发布微博，已经产生社会不良影响，违反法律，应依法处置。
B 项错误。在舆情处置过程中，当事方态度应该要温和，要充当意见领袖的作用，对错误的认识循序引导，而不宜采取简单粗暴的说教或批判方式，强制人们接受自己的观点意见。
C 项错误。应当及时以事实回应社会关切。如果在“黄金 4 小时”内默不出声，那么影响舆论的关键时机就被贻误了，负面舆论就会铺天盖地，在后期应对中便处于被动。
D 项正确。公安局官方微博发布信息，向群众告知公安机关已介入调查，会起到控制涉警网络舆情的作用。
故正确答案为 AD。

微信扫描二维码，关注"公务员考试挺简单"微信公众号，可获取更多公考经验。分享公考经验，还可获得现金奖励哈

手淘扫描淘宝店铺，可以购买省考、国考历年真题哦

微信公众号

淘宝店铺